MEMORANDUM LEGALE & OPERATIVO

Requisiti Web per Enti del Terzo Settore (ETS)

La messa online del sito web di un'Associazione di Volontariato (ODV) o Ente del Terzo Settore (ETS) in Italia è soggetta a precisi obblighi normativi. Questo documento illustra tutti i requisiti legali obbligatori da implementare prima della pubblicazione definitiva del sito web.

1. Dati Identificativi Obbligatori

Ai sensi del Codice Civile e della normativa fiscale italiana, ogni soggetto giuridico che possiede un sito web deve esporre chiaramente i propri dati identificativi. Questi dati vengono comunemente inseriti nel *Footer* (il pié di pagina) per renderli visibili in ogni pagina del sito.

- **Denominazione Legale Esatta:** Il nome completo dell'ente comprensivo dell'acronimo legale (es. *Associazione Jerry Essan Masslo O.D.V.* oppure *E.T.S.*).
- **Sede Legale:** L'indirizzo fisico ufficiale in cui l'ente è registrato.
- **Codice Fiscale e/o Partita IVA:** Il Codice Fiscale dell'ente è sempre obbligatorio. Se l'ente svolge anche attività commerciale marginale e possiede una Partita IVA, va indicata anche quest'ultima.
- **Contatti ufficiali:** Un indirizzo email di contatto e, preferibilmente, l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

> **Nota sul RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore):**
> Se l'Associazione è iscritta al RUNTS, è obbligatorio indicare gli estremi di iscrizione (es. "Iscritta al RUNTS nella sezione Organizzazioni di Volontariato al numero/repertorio [Numero]"). L'utilizzo dell'acronimo ETS o ODV è riservato esclusivamente agli iscritti.

2. Privacy Policy e GDPR

Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR - Reg. UE 2016/679) impone regole rigide sulla gestione dei dati personali dei visitatori. Qualsiasi sito web deve avere una pagina dedicata alla **Privacy Policy** raggiungibile tramite un link nel footer.

La Privacy Policy deve obbligatoriamente specificare:

- **Il Titolare del Trattamento:** Il nome dell'Associazione, l'indirizzo e l'email di riferimento per le questioni sulla privacy.
- **Tipologia di dati raccolti:** Es. Nome e email (se c'è un modulo contatti), dati di navigazione, dati forniti volontariamente per donazioni.
- **Finalità del trattamento:** Perché i dati vengono raccolti (es. per rispondere alle richieste, per inviare la newsletter, per gestire i turni dei volontari).

3. Cookie Policy e Banner

Se il sito installa Cookie (piccoli file di tracciamento) sui dispositivi degli utenti, è obbligatorio esporre una **Cookie Policy** e un Banner informativo al primo accesso. Questo vale in particolare se il sito utilizza:

- Google Analytics o altri software di statistica.
- Mappe incorporate (Google Maps nella pagina contatti).
- Pulsanti o widget di condivisione social (Facebook, Instagram).

Il banner deve bloccare i cookie di profilazione o di terze parti finché l'utente non clicca su "Accetta". Per siti sviluppati in puro HTML (come in questo caso), se non si inseriscono mappe o sistemi di tracciamento, il sito utilizzerà solo cookie tecnici e il banner non sarà strettamente necessario, ma l'informativa rimane raccomandata.

4. Trasparenza (Legge 124/2017 e D.Lgs. 117/2017)

Questo è il requisito legale più stringente per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore. La Legge richiede un'apposita sezione del sito (spesso chiamata "Trasparenza") per la pubblicazione di specifici documenti finanziari e gestionali.

- **Contributi Pubblici (L. 124/2017):** Se l'Associazione riceve sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici o contributi dalla Pubblica Amministrazione di importo complessivo **superiore a 10.000 euro** nel corso dell'anno, ha l'obbligo di pubblicare il dettaglio di tali incassi sul proprio sito web.
- **Bilancio Sociale:** Obbligatorio per gli ETS con ricavi/rendite superiori a 1 milione di euro.
- **Compensi:** Gli ETS con ricavi superiori a 100.000 euro annuali devono pubblicare gli eventuali compensi attribuiti ai membri degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

> **Scadenza Fiscale Perentoria:**
> I dati relativi ai contributi pubblici ricevuti l'anno precedente (se > 10.000€) devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web entro il **30 Giugno** di ogni anno. Il mancato adempimento comporta sanzioni severe.

5. Donazioni e Raccolta Fondi

Se in futuro il sito ospiterà un pulsante per le donazioni (es. tramite PayPal, Bonifico Bancario o carta di credito), l'Ente deve assicurarsi di:

Specificare chiaramente la destinazione dei fondi raccolti e se le donazioni godono della deducibilità/detraibilità fiscale prevista per gli ETS. Inoltre, i dati delle carte di credito non devono mai transitare o essere salvati sul sito HTML, ma delegati a gateway sicuri esterni (come Stripe o PayPal) per rispettare le normative di sicurezza PCI-DSS.

6. Checklist Operativa di Messa in Produzione

Prima di associare il dominio personalizzato (es. *www.associazionejerrymasslo.it*) e rendere pubblico il progetto su GitHub, verificare questa lista:

Elemento	Descrizione e Posizionamento	Stato
Dati Fiscali	Inserire Nome, Sede, Codice Fiscale e numero RUNTS in modo leggibile nel Footer di ogni singola pagina.	[ ]
Generazione Policy	Creare i testi legali (Privacy e Cookie). Si consiglia l'uso di un generatore certificato (es. Iubenda) per essere a norma col GDPR.	[ ]
Link Privacy	Aggiungere un link denominato "Privacy & Cookie Policy" nel Footer che rimandi al documento generato.	[ ]
Pagina Trasparenza	Creare un file `trasparenza.html` vuoto o già pre-compilato con i dati del bilancio dell'anno precedente.	[ ]
Proprietà Codice	Trasferire la Repository GitHub dall'account personale del volontario a un account ufficiale dell'Associazione.	[ ]

7. Gestione degli Asset e Diritto d'Autore

Poiché il sito sarà il volto pubblico dell'associazione, è essenziale che tutto il materiale visivo inserito (immagini della Sartoria, dell'Orto, loghi) sia di proprietà dell'ente o esplicitamente libero da copyright. **Attenzione alle foto di minori:** se nelle foto del doposcuola sono visibili volti di bambini o ragazzi, l'associazione deve possedere la liberatoria firmata dai genitori per l'uso sul web.

8. Handover (Passaggio di Consegne)

Il progetto tecnologico deve sopravvivere al termine del Servizio Civile di chi lo ha sviluppato. È fondamentale compilare un documento interno (Handover) contenente le credenziali dell'account GitHub ufficiale, i codici di accesso al pannello del Dominio (Registrar) e una breve sintesi su come aggiornare i testi nelle pagine HTML. Nessun account personale deve rimanere il proprietario esclusivo dell'infrastruttura web dell'Ente.